

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                              |       |
|----------------------------------|------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>3565/2534 | นาง จันทร์ พัก เส็ง กับพวก   | โจทก์ |
|                                  | บริษัท มั่นคง เคหะ การ จำกัด | จำเลย |
|                                  | จำเลยร่วม                    | จำเลย |
|                                  | นางสาว สุปราณี ธิป ดี        | จำเลย |

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1388

ตามคำฟ้องและความเป็นจริงปรากฏในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นการจดทะเบียนการจำยอมก็เพื่อประโยชน์ที่โจทก์จะใช้ทางภาระการจำยอมนั้น เดิน ออกสู่ซอย และถนน แนวทางที่จะมีการจดทะเบียนตามที่ตกลงกันจึงต้องเป็นแนวทางที่สามารถใช้ภาระทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของสามยทรัพย์ แนวที่จะถือว่าเป็นประโยชน์ได้ก็ต้องอยู่ในแนวที่ไม่มีการขัดขวางการใช้ทางเดิน ดังนั้น การกำหนดให้เริ่มแนวจากขอบถนนกว้างออกไปอีก 2 เมตร โดยที่ยังอยู่ในแนวเส้นสีแดง ในแผนที่สังเขปจึงมิใช่การกำหนดให้จดทะเบียนการจำยอมเป็นการฝ่าฝืนสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในภาระทรัพย์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ อันจะทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภาระทรัพย์ เพราะแนวที่กำหนดให้จดทะเบียนนั้นอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ในภาระทรัพย์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งเจ็ด จำเลยและจำเลยร่วมได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความและศาลได้พิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดแล้วว่าจำเลยและ จำเลยร่วมยอมเว้นทางเดินกว้าง 2 เมตร จดทะเบียนการจำยอมให้โจทก์เดินออกสู่ ซอยสายสิน และถนนประชาชื่น ตามแผนที่ส่งเขปท้ายสัญญาประนีประนอมยอม ความในเส้นสีแดง ต่อมาจำเลยร่วมได้ขายที่ดินให้จำเลยและไม่เกี่ยวข้องกับที่ บริเวณพิพาทโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 7 ยื่นคำร้องว่าเส้นทางที่จำเลยกำหนดไว้ บนฟุตบาทและถนนบางส่วนนั้นตามสภาพที่เป็นจริงแล้ว ไม่สามารถใช้เดินได้ตามที่ ตกลงกันเพราะมีเสาไฟฟ้า ชั้มต้นไม้กีดขวางอยู่ ขอให้จำเลยกำหนดแนวทางบน ถนนให้จดทะเบียนการจำยอมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้

จำเลยคัดค้านคำร้องของโจทก์ดังกล่าว โดยยินยอมจดทะเบียนการจำยอมตาม ที่ได้ตกลงไว้ในคำพิพากษตามยอมเท่านั้น

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ไม่สามารถใช้ทางเดินตามเส้นทางที่จะ ต้องจดทะเบียนการจำยอมได้ทั้งหมดเพราะฟุตบาทมีเสาไฟฟ้า ชั้มต้นไม้ปลูกอยู่และ บางส่วนไม่สามารถใช้ได้เลยต้องเดินบนถนนและไม่จำกัดส่วนที่ดิน คือเดินได้ทุก ส่วนของถนน ดังนั้นการที่จะจดทะเบียนการจำยอมบนฟุตบาทบางส่วนและบนถนน บางส่วน จึงทำให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ซึ่งจำเลยใน ฐานะเจ้าของภารทรัพย์ต้องงดเว้นการประกอบกรณิดังกล่าวอยู่แล้วเพื่อ ประโยชน์และความมุ่งหมายแห่งการจำยอม จึงต้องจดทะเบียนในส่วนที่ใช้ ประโยชน์ได้ หากใช้จดในส่วนที่ไร้ประโยชน์ จึงมีคำสั่งให้จำเลยไปจดทะเบียนการ จำยอมให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยให้มีความกว้างยาวเท่าเดิม แต่ให้ย้ายไปจดบนถนนติดฟุตบาทด้านที่ตกลงให้จดทะเบียนการจำยอม หากไม่ไป ให้ใช้คำพิพากษตามยอมแทนการแสดงเจตนา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงยุติว่าส่วนหนึ่งของแผนที่สังเขปในเส้นสีแดงทางด้านริมนั้นมีการทำเป็นขอบถนนและตลอดแนวส่วนนี้มีการปักเสาไฟ และซุ้มต้นไม้ไม่อาจใช้เป็นทางเดินตลอดแนวได้บางตอนต้องลงไปเดินในถนนซึ่งอยู่ในส่วนที่เป็นเส้นสีแดงตามแผนที่สังเขป คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่า ที่ศาลมีคำสั่งให้จำเลยใช้ขอบถนนเป็นแนวจดทะเบียนการจำยอมนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ ศาลฎีกาได้พิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ จำเลยและจำเลยร่วมลงวันที่ 7 สิงหาคม 2528 แล้วในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว นั้น มิได้มีการกำหนดแนวทางด้านข้างว่าจะเริ่มที่ตรงแนวทางใด ในแนวเส้นสีแดงของแผนที่สังเขปท้ายสัญญาประนีประนอมยอมความในเมื่อตามคำฟ้องและความที่ปรากฏในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นการจดทะเบียนการจำยอมก็เพื่อประโยชน์ที่โจทก์จะใช้ทางการจำยอมนั้น เดินออกสู่ซอยสายสินและถนนประชาชื่นแนวทางที่จะมีการจดทะเบียนตามที่ตกลงกันจึงต้องเป็นแนวทางที่สามารถใช้การยทรรพ์ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของสามยทรรพ์ แนวที่จะถือว่าเป็นประโยชน์ได้ก็ต้องอยู่ในแนวที่ไม่มีการขัดขวางการใช้ทางเดินดังกล่าว การกำหนดให้เริ่มแนวจากขอบถนนกว้างออกไปอีก 2 เมตร โดยความกว้างที่ออกไป 2 เมตร นั้น ก็ยังอยู่ในแนวเส้นสีแดงในแผนที่สังเขป จึงมิใช่การกำหนดให้จดทะเบียนการจำยอมเป็นการฝ่าฝืนสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในการยทรรพ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความอันจะทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่การยทรรพ์แต่อย่างใด เพราะแนวที่กำหนดให้จด

ทะเบียนนั้นก็อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ในภารยทรัพย์ตามสัญญาประนีประนอมยอม  
ความ"

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |